

1512646-31.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vivian Brenner De Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139240/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 18066922 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2301/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2139240 - 50º D.P. ITAIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512646-31.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512646-31.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139240/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 18066922 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2301/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2139240 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL BEZERRA BOCUTI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vivian Brenner De Oliveira

Vistos.

GABRIEL BEZERRA BOCUTI, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia, no dia 21 de maio de 2021, por volta das 12h18min, na Rua Lactancio, 10, Vila Curuca, nesta cidade e comarca da Capital/SP, em ocasião de calamidade pública, o denunciado trazia consigo e guardava, para a entrega e consumo de terceiros, 28 (vinte e oito) microtubos plásticos ("eppendorf") contendo porções individualizadas de "maconha" (tetrahydrocannabinol), pesando o total de 11,7g (onze gramas e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em busca pessoal, com o denunciado foi encontrado uma nota de R\$ 10,00 (dez reais) e um aparelho de telefone celular da marca Lenovo.

A denúncia foi oferecida em 17 de junho de 2021 (fls. 92/94), o acusado foi devidamente citado (fls. 155) e apresentou sua defesa prévia (fls. 129/137). Presentes os indícios de autoria e materialidade, a denúncia foi recebida em 14 de julho de 2021 (fls. 151/152).

Durante a instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em memoriais escritos.

O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 198/201).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação, e pela absolvição do réu, em razão de fragilidade probatória (fls. 222/228).

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A ação penal deve ser julgada improcedente.

Embora a materialidade do delito esteja demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelas fotos acostadas às fls. 14/15, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16), pelo laudo de constatação (fls. 18/20), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 113/115), bem como pela prova oral produzida, com relação à autoria a prova produzida em Juízo se apresenta bastante frágil e pouco esclarecedora.

Inicialmente, importante lembrar que o princípio da inocência impõe ao acusador, no caso presente, ao Ministério Público, o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e, principalmente, a efetiva autoria do crime, sob pena de, à evidência, inverter-se a ordem constitucional.

Feito isso, registre-se que os elementos de convicção vindos aos autos não conseguiram demonstrar que o réu teria praticado o crime descrito na denúncia.

A testemunha de acusação Michael Dasilva Galter, policial militar, se recordou dos fatos. No dia dos fatos, estava com seu companheiro quando foram acionados pelo COPOM para averiguar uma denúncia de venda de entorpecentes no local. O COPOM informou que havia um indivíduo branco, de altura mediana, magro, realizando a venda de entorpecentes. Chegaram no local e se depararam com o Gabriel. Foi localizado com ele um aparelho celular, uma conta no valor de R\$ 10,00. Próximo ao réu localizara em uma moita uma sacola contendo aproximadamente 28 porções de maconha. Não viram o réu se aproximando da moita. A denúncia informou que as drogas estavam escondidas na moita próxima a ele. Não viram o réu vendendo drogas.

A testemunha de acusação Fabio Da Silva Peixoto, policial militar, também se recordou dos fatos. Confirmou o depoimento da testemunha Michael. Disse, ainda, que o réu confessou que estava traficando drogas no local. Não se recorda das características informadas.

Interrogado em Juízo, o réu negou os fatos. Tem 20 anos. Estava trabalhando em um lava-rápido antes de ser preso. Já foi processado por ato infracional equiparada a roubo quando era adolescente. Ficou 45 dias na Fundação Casa. Era uma sexta-feira e tinha ido na feira. Comprou um pastel e estava passando pela praça. Tinha 04 conhecidos dele. A viatura entrou na praça. Ficou parado. Foi abordado juntamente com os conhecidos. Os policiais foram no fim da praça e voltaram com uma sacola. Nisso, falaram que ele estava sendo preso, que tinha sido uma denúncia.

Pois bem. Analisando as provas existentes nos autos, verifica-se que há apenas indícios produzidos na fase policial. As testemunhas policiais não presenciaram Gabriel mexendo no arbusto (moita) onde se encontravam as drogas, tampouco comercializando os referidos entorpecentes, apenas suspeitaram do acusado em razão das características informadas pelo COPOM via denuncia anônima - "um indivíduo branco, de altura mediana e magro estaria comercializando entorpecentes".

De fato, as drogas estavam mesmo escondidas no local informado pelos policiais militares, mas não há como se determinar que aquelas drogas estavam sob a posse do réu.

Dessa forma, existindo dúvida a respeito da autoria do crime, tal dúvida deve ser resolvida em favor do réu, de acordo com a regra "in dubio pro reo".

Tal se dá porque, como bem é sabido, a sentença condenatória, pelo quanto de gravame que contém, necessita vir amparada em prova robusta e inquestionável,

produzida na fase onde os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório são assegurados e isso, insista-se, não ocorreu no caso sub judice. Nesse diapasão, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para ABSOLVER o réu GABRIEL BEZERRA BOCUTI da imputação relativa ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, observando-se o disposto no artigo 32, § § 1º e 2º, do mesmo diploma legislativo, reservando-se material para contraprova.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA